GDENERGIA
Tel: +39 0438 1918206
Pec: gruppodistribuzioneenergia@legalmail.it
Web: gdenergia.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' E ISTANZA PER L'APPLICAZIONEDELL'ALIQUOTA IVA 10% ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA

Il sottoscritto _____ in qualità di Amministratore Condominiale, con sede legale in Via _____, n° ____, cap_____ Città _____

In relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con Gruppo Distribuzione Energia S.r.l., per quanto riguarda i punti di prelievo per i quali è stato stipulato detto contratto, ovvero solo per i punti di prelievo indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato,

CONSAPEVOLE

che l'imposizione fiscale, in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, consultabile, unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, sul sito http://www.finanze.it ("Documentazione" – "Banca dati di norme e circolari") - verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell'istanza di seguito espresse;

che per l'applicazione dell'IVA alla fornitura di energia elettrica ai punti di prelievo sopra indicati, occorre fare riferimento all'art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata;

che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego dell'energia elettrica possono comportare una diversa applicazione dell'IVA;

che Gruppo Distribuzione Energia Srl addebiterà alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto dai benefici goduti sulla base delle stesse;

che le seguenti dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Gruppo Distribuzione Energia Srl in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;

che le seguenti dichiarazioni sono rilasciate ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e che, a norma dello stesso DPR, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

DICHIARA

(a norma dell'art.46 del DPR 28/12/00 n.445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del cod penale e delle leggi speciali in materia)

sotto la propria personale responsabilità (barrare la/e casella/e):

1. **□che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e**

successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, di cui dichiara di essere a conoscenza), e in particolare nel Gruppo_____,Specie n. ,

Codice ATECO

*** che l'energia elettrica è destinata per uso d'impresa _____, come sopra specificato;**

*** che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%;**

2. □ che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633;

   * che l'energia elettrica è destinata per uso d'impresa agricola come sopra specificato;

   * che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%;

3. □ che l'Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentato utilizza l'energia elettrica somministrata presso i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per quelli indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato, esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E - Consulenza giuridica n. 956-5/2019 Associazione/Ordine UTILITALIA Codice Fiscale 97378220582 Istanza presentata il 05/02/2019).
   barrare la casella di interesse:

□ **case di riposo** □ condomini □ conventi □ scuole □ asili □ orfanotrofi □ brefotrofi
□ **caserme** □ **carcei mandamentali**

   * che non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale;

   * che non utilizza tale energia, neppure in parte, nell'esercizio dell'attività di impresa, ovvero, per l'effettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - IVA anche se in regime di esenzione;

   * che non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari;

   * che non utilizza tale energia, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello stesso complesso;

   * che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%.

Alla luce di quanto sopra dichiarato, il/la sottoscritto/a

CHIEDE

che alla fornitura di energia elettrica riguardante i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per i punti di prelievo indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato, stipulato con Gruppo Distribuzione Energia Srl sia applicata l'aliquota IVA ridotta nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto medesimo.

Li, _____ Firma

_____

Tel: +39 0438 1918206
Pec: gruppodistribuzioneenergia@legalmail.it
Web: gdenergia.it

In allegato Lista dei condomini :